

1515315-57.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

ADENILTON DE JESUS SILVA e outro

Vistos, etc.

RONALDO SOARES DA SILVA, Adenilton de Jesus Silva e Jéssica Karen da Silva Pereira, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 35 da Lei nº

11.343/06, sendo Ronaldo também no art. 33, caput, da mesma lei.

Segundo consta, em 23 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1515315-57.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515315-57.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

ADENILTON DE JESUS SILVA e outro

Vistos, etc.

RONALDO SOARES DA SILVA, Adenilton de Jesus Silva e Jéssica Karen da Silva Pereira, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 35 da Lei nº

11.343/06, sendo Ronaldo também no art. 33, caput, da mesma lei.

Segundo consta, em 23 de junho, policiais civis, em uma viatura descaracterizada, foram até um ponto de venda de drogas conhecido como "carranca". Eles viram o denunciado Ronaldo vendendo entorpecentes para pessoas que se aproximavam a pé, de carro e de moto. Na dinâmica da venda, os compradores entregavam o dinheiro a Ronaldo. Então, ele ia até uma viela, pegava as drogas e entregava-as aos compradores. Os policiais abordaram Ronaldo e encontraram, no bolso dele, a quantia de R\$ 93,00 e uma chave. Logo no início da viela, bem próximo de onde Ronaldo estava, em uma parede onde havia um relógio de água, os policiais encontraram um estojo contendo 46 porções de cocaína e 11 de maconha.

Os policiais questionaram Ronaldo sobre a chave encontrada no bolso dele. Como resposta, Ronaldo apontou para um pequeno portão, no meio da viela, trancado com cadeado. Tal portão dava acesso a um porão desabitado, dentro do qual havia apenas uma mesa. Os policiais usaram a chave encontrada com Ronaldo para abrirem o cadeado do portão. Eles encontraram, sobre a mesa que estava no porão, uma sacola com mais 21 porções de cocaína e 11 de maconha. Também foram encontrados um caderno e folhas soltas com anotações do tráfico e dois aparelhos de telefones celulares.

Por derradeiro, os policiais acharam, naquela mesa, os seguintes documentos: -

cartão bolsa família, cópia de RG e três cartões do SUS, todos em nome da

denunciada Jéssica; - carteira de trabalho, CPF, título de eleitor e carteira de

reservista, todos em nome do denunciado Adenilton.

Conforme o relatório de investigação de fls. 94/98, os policiais civis fizeram pesquisa no sistema Detecta e constataram que os denunciados Jéssica e Adenilton, cujos documentos encontravam-se no local dos fatos, já tinham sido apontados como traficantes de drogas naquele mesmo local. Tal “denúncia”, que consta no Detecta, é de 7 de junho de 2021. Os policiais ainda relataram que em 21 de junho de 2021 abordaram Jéssica e Adenilton naquele mesmo ponto de venda de drogas, mas sem encontrarem entorpecentes com eles. Desta forma, ficou demonstrado que os três denunciados estavam associados para traficarem naquele ponto conhecido como “carranca”. A cocaína pesava 12,1 gramas e a maconha 44,4 gramas.

Determinada a notificação dos réus (fls. 117), não tendo sido localizados os outros réus, o feito prosseguiu para Ronaldo, colhendo-se a prova antecipadamente para eles (fls. 172/177 c.c. 221), sendo este sentenciado (fls. 179/184), com trânsito em julgado (fls. 234).

Posteriormente citados Adenilton e Jessica, houve resposta (fls. 294/296), e a denúncia definitivamente recebida (fls. 297), tendo as partes expressamente ratificado a prova colhida antecipadamente, sendo o acusado revel (fls. 341), e a ré interrogada, tendo as partes se manifestado em memoriais.

Há laudo de exame do entorpecente a fls. 169/170.

É o relatório.

Decido.

Com razão o Ministério Público, sendo mesmo de rigor a absolvição dos réus Adenilton e Jessica.

De fato, embora existentes alguns indícios em desfavor destes réus, longe estão de poderem ser considerados prova absoluta, a ponto de justificar uma condenação criminal, decisão esta que já foi, da mesma forma, antes proferida em relação ao réu Ronaldo, e que transitou em julgado, inexistindo assim razão para decisão noutro sentido para estes acusados.

Isto posto, julgo a presente ação IMPROCEDENTE, para absolver os réus Adenilton de Jesus Silva e Jéssica Karen da Silva Pereira, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Destinação de objetos, valores e drogas já definida na sentença anterior para o corréu.

Transitada em julgado, façam-se as anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos após conferência pela Escrivã judicial.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA